އޢއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އެރުމަން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖިނާއީ ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ދަންވަރު 01:50 ހާއިރުކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަހާގާއުކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމަތިން ޒަމާން އަސްރަބޭ ބޭރުވެއިވާ ގޮނޑިގައި ހުރި ސައިކަލުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޯދު / މާލެ، އަބްދުލްމުޙްސިނުގެ ބޮލަށާއި ގައިގެ އެތަން މިތަން ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ބަރަބަރުކޮށްފައި ދިޔައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުލްމުޙްސިނު ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮވާގެން، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންހާއިރު އަބްދުލްމުޙްސިނު ނިޔާވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ފައިސަލާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުއުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުލްމުޙްސިނުގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ (26 ސައްބީސް) ވާރިސުންފަސް ބާލިޣުވުމުން ޤާތިލުންގެ ކިބައިން މަރަންދެން ހިފުމަށް ކަމަށް ނިންމައިފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ ދުރުމަން 02 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ފައިސަލާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ ހިތްހަމަނުޖެހުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ޤާއިމުކޮށް، 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކުއްޖާ އެދޭގޮތަށް މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭކަމުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙަޤުޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިޢުނާފު ފޯމު 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙަޤުޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޮގަސްޓު 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖެނުއަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިޢުނާފީ ނުކުތާތަކާއި، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިޢުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙަޤުޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ކުށެއް ކުރިކަމަށް ބުނާ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ޢުމުރު ބަދަލުކުރަން ފުރުޞަތުދީފައިވާ ގޮތަށް، އެ މީހަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ދަނޑިވަޅެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ހައިކޯޓުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޙަޤުޤުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޛު ނުކުރެވޭނެ އަދަބެއް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންވީ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު އިސްތިޢުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ ޢުމުރު (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙަޤުޤުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް މިހާރު އަދަބު ކަނޑައެޅިފައި ވާކަމާއި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ހިނގާނެ ކަމަކަށް ބަލައި ނުވާ ކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ފުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބުނުމާއި، އެ ބުނުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުގައިވާ ބުނުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢ. ޑ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުން، 11 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ސާބިޤާތައް

1. ޤަޞްދުގައި މީހުން މެރުމުގެ ކުށުގައި އެންމެ ބޮޑު ޝަރުޢީ އަދަބަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. ޝަރީޢަތުގައި ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ ޢުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަޙީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޖުވެނައިލްގައި ބަލައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙައްދުތަކާ އުޤޫބާތު ދޭތެރެއިން، ޖުވެނައިލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޤޫބާތު އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޖިނާއީ) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތު ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރިކަން ސާބިތުވިޔަސް، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރުހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަޞްދުމަރު ސާބިތުވާ ބާލިޣުވުމާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ދެބަސްވެ ހުރުން މަނާ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ބާލިޣުނުވުން ސަބަބެއް ކަމަށް ބަލައިގަނެވެއެވެ.
4. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލާއި ފަރުޢު ހިމެނޭ ބާވަތްތަކާއި، ދީން ތަފާތުވާ ބާވަތުގައި ކާފިރެއްގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމެއްގެ މަރު ނުހިފުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ޢަފޫ ދިނުމާއި، އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމަކީވެސް މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރާ ސަބަބުތަކެވެ.
5. މީލާދީ ޢުމުރުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ބަޔެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަބޫލުވުމާ ދެމެދު ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުން ފެށިގެން، މީލާދީގޮތުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޒިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ޙުކުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ، އެ ޙުކުމަކީ ޝަރީޢަތަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަބާވުން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 34 SC [2024] (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވަމުންދާ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކޯޓަށް ތަބްލީޣު ކުރުމަށެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާއާ ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެވިއްޖެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ސާބިގާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ހހރ ވ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުހާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަހްވީލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްބަލާއިރު [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުން ކޯޓަށް ތަހްވީލުކުރެވޭނެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.)